

17_email_mandantin_probezeit_fahrverbot.eml

Von	Samira Albrecht <samira.albrecht91@web.de>
An	RAin Petra Mertens <mertens@mertens-partner.de>
Datum	Fri, 12 Jun 2026 21:04:18 +0200
Betreff	Fragen zum Termin am 8.7. und wegen meinem Auto

Liebe Frau Mertens,

danke für Ihre Nachricht das die Akte jetzt da ist. Ich habe wegen dem Termin am 8. Juli gleich mit meinem Chef gesprochen, Dr. Halberg gibt mir für den Vormittag frei, ich muss aber um 14 Uhr wieder in der Praxis sein weil die Kollegin im Urlaub ist. Geht das zeitlich, wissen Sie wie lange sowas dauert?

Wegen dem Fahrverbot mache ich mir am meisten Sorgen. Ich bringe Lena morgens um 7:20 zur Schule nach Oberbilk und fahre dann weiter in die Praxis, mit Bahn und Bus bräuchte ich laut App 1 Stunde 10 Minuten und müsste zweimal umsteigen. Meine Mutter könnte höchstens Dienstag und Donnerstag einspringen, sie arbeitet selber noch. Falls das mit dem Fahrverbot kommt, kann man sich da den Monat aussuchen? In den Sommerferien (ab 14.7.) wäre es nicht ganz so schlimm.

Und noch was: ich habe mir am Wochenende nochmal meine Stoßstange hinten rechts angeschaut und fotografiert. Da ist eine ganz feine helle Schramme, ca 4-5 cm, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht ob die nicht schon länger da war, bei uns in der Straße rempelt ständig jemand beim einparken. Die Fotos häng ich an. Soll ich das Auto mal in der Werkstatt anschauen lassen oder lieber nix machen?

Entschuldigung für die vielen Fragen so spät am Abend, ich komme erst dazu wenn Lena schläft.

Viele Grüße

Samira Albrecht

PS: Die Gehaltsabrechnung von Mai habe ich jetzt, bringe ich mit oder soll ich sie vorab schicken?

02_strafbefehl_amsgericht.docx

AMTSGERICHT DÜSSELDORF

– Strafabteilung, Abt. 126 –

Werdenener Straße 1 · 40227 Düsseldorf

STRAFBEFEHL

Aktenzeichen	126 Cs 402 Js 1182/26
Ausstellungsdatum	08. Mai 2026
Zustellung (PZU)	10. Mai 2026
Einspruchsfrist	25. Mai 2026 (Montag, § 43 Abs. 2 StPO)

In der Strafsache gegen

Samira Albrecht
geboren am 14. März 1991 in Duisburg
wohnhaft: Kasernestraße 14, 40213 Düsseldorf
Beruf: Medizinische Fachangestellte

wegen: Diebstahls (§§ 242, 248a StGB) und unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB)

I. Tatvorwurf 1 – Ladendiebstahl (§§ 242, 248a StGB)

Am 17. März 2026 gegen 14:45 Uhr entwendete die Angeklagte in der Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf, Kosmetikartikel im Gesamtwert von 47,80 EUR (Lippenstift, Foundation, Eyeshadow-Palette, Handcreme), indem sie diese in ihre Manteltasche steckte und das Geschäft ohne Bezahlung verließ.

II. Tatvorwurf 2 – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB)

Am 02. April 2026 gegen 17:20 Uhr beschädigte die Angeklagte beim Ausparken im Parkhaus "Arcaden Benrath", Bonner Straße 253, 40589 Düsseldorf, das Fahrzeug der Martina Fröhlich (VW Golf VIII, D-MT 7712), Schaden: 1.180,00 EUR, und entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen (§ 142 Abs. 1 Nr. 2 StGB).

III. Rechtsfolgen

Geldstrafe: 60 (sechzig) Tagessätze zu je 55,00 EUR

Gesamtbetrag: 3.300,00 EUR

Fahrverbot: 1 (ein) Monat gemäß § 44 Abs. 1 StGB

Angewandte Vorschriften: §§ 242, 248a, 142, 53, 40, 44 StGB; §§ 407 ff. StPO

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Strafbefehl kann binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Düsseldorf Einspruch eingelegt werden (§ 410 Abs. 1 StPO). Ohne Einspruch steht dieser Strafbefehl einem rechtskräftigen Urteil gleich (§ 410 Abs. 3 StPO).

Düsseldorf, 08. Mai 2026

Krichbaum

Richter am Amtsgericht

03_zustellungsumschlag_fristscan.docx

Zustellungsvermerk und Fristberechnung

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Interner Fristenvermerk – Az. 126 Cs 402 Js 1182/26

Verfasser: RAin Petra Mertens · Datum: 20.05.2026

Vermerk Nr. FV-2026-0098

Gegenstand

Eingang und Prüfung des Zustellungsumschlags zum Strafbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf, Az. 126 Cs 402 Js 1182/26, vom 08. Mai 2026, in der Strafsache gegen **Samira Albrecht** (Mandantin).

Beschreibung des Umschlags

Die Mandantin übermittelte am 19.05.2026 gegen 19:15 Uhr per WhatsApp-Nachricht zwei Fotos:

1. **Vorderseite des Umschlags:** Gelber DIN-C4-Umschlag der Deutschen Post, Aufdruck "EINSCHREIBEN / ZUGESTELLT". Absenderfeld: Amtsgericht Düsseldorf, Werdener Straße 1, 40227 Düsseldorf. Empfängerfeld: Samira Albrecht, Kasernenstraße 14, 40213 Düsseldorf. Freimachung durch Deutsche Post AG. Barcode-Aufkleber rechts unten sichtbar.
2. **Rückseite des Umschlags:** Nassklebestreifen geöffnet, keine Niederlegungsankündigung erkennbar. Stempel der Deutschen Post (blauer Rundstempel): unleserlich, da verwischt – Datum nicht sicher lesbar.

Eine Postzustellungsurkunde (PZU) als separates Dokument ist nicht übermittelt worden. Die Zustellungsart ergibt sich aus dem Akteninhalt (vgl. Bl. 48 d. A.: Richterlicher Vermerk "PZU zugestellt 10.05.2026").

Tatsächlicher Zugang beim Empfänger

Die Mandantin hat nach eigenen Angaben den Umschlag am Abend des **19.05.2026** erstmals geöffnet. Sie kann nicht mit Sicherheit angeben, seit wann der Umschlag im Briefkasten lag. Sie vermutete, dass er "seit Ende letzter Woche" (also etwa 13.-15.05.2026) dort lag.

Fristberechnung

Maßgebliches Zustellungsdatum

Als Zustellungsdatum gilt das Datum der Postzustellungsurkunde, nicht das Datum des tatsächlichen Öffnens durch den Empfänger. Gemäß Aktenvermerk der Geschäftsstelle ist das **PZU-Datum: 10. Mai 2026 (Sonntag)**.

Da die Zustellung per PZU an einem Sonntag vollzogen wurde, ist die Zustellung wirksam mit dem **10. Mai 2026** eingetreten (PZU-Verfahren nach § 180 ZPO i.V.m. § 37 StPO; keine Verzögerungsregel für Sonn- und Feiertage beim tatsächlichen Einwurf).

Fristenlauf – Einspruch (§ 410 Abs. 1 StPO)

Schritt	Datum
Zustellung des Strafbefehls	10.05.2026 (Sonntag)
Fristbeginn (Tag nach Zustellung)	11.05.2026 (Montag)
Ablauf der Zweiwochenfrist (14 Tage ab 11.05.)	24.05.2026 (Sonntag)
Fristverlängerung gem. § 43 Abs. 2 StPO	25.05.2026 (Montag)
Einspruchsfrist-Ende	25.05.2026, 24:00 Uhr

***Hinweis:** Wäre das Zustellungsdatum streitig oder nicht sicher nachweisbar, käme als spätestster möglicher Zeitpunkt auch der 14.05.2026 (letztmöglichster Einlegebeginn für die reguläre Bearbeitungszeit der Post) in Betracht. Da jedoch die PZU aktenkundig ist, ist das Datum 10.05.2026 als gesichert zu behandeln.*

Risikovermerk

Die Einspruchsfrist läuft am **25.05.2026** ab. Heute ist der **20.05.2026**. Es verbleiben noch 5 **Kalendertage**, davon **3 Werktage** (Mi, Do, Fr) bis zum Freitag, 23.05.2026, und ein letzter Möglichkeitstag am Montag, 25.05.2026.

Der Einspruch muss unverzüglich eingelegt werden. Keine weiteren Verzögerungen vertretbar.

Prüfauftrag: EBR-Anfrage (Europäisches Beweissicherungsregister)

Nicht erforderlich im Strafbefehlsverfahren.

Maßnahmen

Maßnahme	Verantwortlich	Erledigt bis
Einspruch unbeschränkt per Fax/Post einlegen	RAin Mertens	20.05.2026
Vollmacht einholen und zu Akte nehmen	Kanzlei	20.05.2026
Fristenblatt aktualisieren	Sekretariat	20.05.2026
Akteneinsicht beantragen bei StA Düsseldorf	RAin Mertens	21.05.2026
Wiedervorlage: Eingang Akteneinsicht	Kanzlei	04.06.2026

Fristvermerk aufgenommen: 20.05.2026, 09:15 Uhr

RAin Petra Mertens

Az. intern: M&P/2026/STR-0047

Anlage: Fristenkontrollblatt

^^

Akte: 126 Cs 402 Js 1182/26 / Samira Albrecht

Frist: EINSPRUCH

Datum: 25.05.2026 (Montag), 24:00 Uhr

Vorwarnung: 22.05.2026

Eingetragen: 20.05.2026 durch RAin Mertens

Gelöscht: ☐ nach Einspruchseingang bestätigt

...

04_polizeiliche_anhaerung_beschuldigter.docx

Polizeiliches Vernehmungsprotokoll – Beschuldigtenanhörung

Polizeipräsidium Düsseldorf

Kriminalkommissariat 32 – Eigentumsdelikte/Unfalldelikte

Jürgensplatz 5-7 · 40219 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 870-0

Protokollkopf

Feld	Inhalt
Vorgangs-Nr.	5780-VWG-0347-2026
Aktenzeichen StA	402 Js 1182/26
Vernehmungsart	Beschuldigtenanhörung (formlos, vor Ort)
Datum	17. März 2026
Uhrzeit	15:22 Uhr bis 15:47 Uhr
Ort	Detektionsbüro, Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf
Vernehmungsbeamtin	PHK'in Monika König, KK 32, PNr. 41-8837
Dolmetscher	keiner erforderlich

Personalien der Beschuldigten

Feld	Inhalt
Familiennamen	Albrecht
Vorname	Samira
Geburtsdatum	14.03.1991
Geburtsort	Duisburg
Staatsangehörigkeit	deutsch
Anschrift	Kasernenstraße 14, 40213 Düsseldorf
Beruf	Medizinische Fachangestellte
Arbeitgeber	Gemeinschaftspraxis Dr. Halberg & Partner, Düsseldorf-Benrath
Telefon	0173 / 649 37 18

Belehrung der Beschuldigten

Die Beschuldigte wurde über folgenden Sachverhalt belehrt:

- Tatvorwurf:** Verdacht des Diebstahls gemäß § 242 Abs. 1 StGB, hilfsweise Diebstahl geringwertiger Sachen gemäß § 248a StGB, begangen am 17.03.2026, ca. 14:45 Uhr, in der Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf.
- Schweigerecht:** Die Beschuldigte wurde darüber belehrt, dass sie nicht verpflichtet ist, sich zur Sache zu äußern, und dass es ihr freisteht, zu schweigen (§ 136 Abs. 1 Satz 2 StPO).
- Recht auf Verteidigung:** Die Beschuldigte wurde darüber belehrt, dass sie sich jederzeit eines Verteidigers bedienen kann und dass sie berechtigt ist, vor der Vernehmung einen Verteidiger zu befragen.
- Recht auf Akteneinsicht:** Die Beschuldigte wurde darüber informiert, dass sie über einen Verteidiger Akteneinsicht beantragen kann.

5. **Verwendung der Aussage:** Die Beschuldigte wurde darüber belehrt, dass ihre Aussagen als Beweismittel verwendet werden können.

Bestätigung der Belehrung:

Die Beschuldigte gab an, die Belehrung verstanden zu haben. Sie stellte keine Rückfragen.

Einlassung der Beschuldigten zur Sache

Die Beschuldigte wurde nach ihrer Belehrung gefragt, ob sie sich zur Sache äußern möchte.

Die Beschuldigte erklärte:

"Ich möchte im Moment nichts weiter sagen. Ich bin im Schock. Ich habe das nicht so gewollt."

Weitere Angaben zur Tat lehnte sie ab. Sie gab an, keine Aussage machen zu wollen, bis sie mit einem Anwalt gesprochen habe.

Die Beschuldigte machte keine weiteren Angaben zur Tathandlung, zum Vorsatz oder zu sonstigen Tatumständen.

Angaben zum äußeren Sachverhalt / Feststellungen am Ort

Die Vernehmungsbeamtin PHK'in König hielt folgende Umstände am Vernehmungsort fest:

- Die Beschuldigte war bei Eintreffen der Polizei im Detektionsbüro des Ladengeschäfts anwesend.
- Der Ladendetektiv Erik Neumann (Personalien aufgenommen, vgl. Bl. 7 d. A.) hatte die Beschuldigte festgehalten.
- Die nicht bezahlten Waren (Lippenstift, Handcreme, Eyeshadow-Palette, Foundation) lagen auf dem Tisch im Detektionsbüro und wurden als sichergestellte Beweismittel fotografiert (Lichtbild-Nr. LB-0347-03 bis LB-0347-07).
- Die Beschuldigte zeigte eine gefasste, aber aufgewühlte Haltung. Sie weinte zeitweise.
- Ein Kassenbon über 12,90 EUR (bezahlte Ware) lag vor und wurde kopiert (Bl. 4 d. A.).

Weitere Maßnahmen

- Erkennungsdienstliche Maßnahmen wurden **nicht** durchgeführt (nicht erforderlich bei Ladendiebstahl ohne besondere Umstände).
- Die Beschuldigte wurde nach Abschluss der Aufnahme entlassen. Eine vorläufige Festnahme wurde nicht angeordnet (§ 127 StPO nicht einschlägig).
- Die Waren wurden der Drogerie zurückgegeben. Ein Strafantrag gemäß § 248a StGB wurde durch die Filialleiterin Britta Seifert (Personalien Bl. 3 d. A.) **gestellt**.
- Strafanzeige wird als Anlage zur Akte genommen.

Unterschriften

...

Vernehmungsbeamtin: Monika König, PHK'in, KK 32

Datum: 17.03.2026, 15:47 Uhr

Beschuldigte: [Samira Albrecht – Unterschrift verweigert]

Vermerkt: Beschuldigte verweigerte Unterschrift, da sie zuvor erklärt hatte, keine Aussage machen zu wollen.

...

Anmerkung für Verteidigung (intern)

Wichtige Feststellungen:

- Die Mandantin hat im Wesentlichen **geschwiegen** – korrekte Entscheidung.
- Die Ware wurde **vollständig zurückgegeben** – strafmildernd.
- Der Strafantrag nach § 248a StGB wurde gestellt – jedoch kann er nach Einleitung des Verfahrens nicht zurückgezogen werden (§ 77d StGB).
- Die Aussage "Ich habe das nicht so gewollt" ist ambivalent; es fehlt darin eine ausdrückliche Schuldanerkennung, jedoch auch kein klares Bestreiten. **Für die Hauptverhandlung: Keine Verwertung ohne Kontext.**
- Einlassung bleibt nach Akteneinsicht vorbehalten (vgl. Akteneinsichtsantrag Bl. 10 d. A.).

05_ermittlungsakte_inhaltsverzeichnis.docx

Ermittlungsakte – Inhaltsverzeichnis**Staatsanwaltschaft Düsseldorf***Geschäftsstelle Referat III (Eigentumsdelikte / Straßenverkehrsdelikte)**Az.: 402 Js 1182/26**Beschuldigte: Samira Albrecht, geb. 14.03.1991***Vollständiges Inhaltsverzeichnis der Ermittlungsakte**

Stand: 06. Mai 2026 (Übersandtesdatum an AG Düsseldorf zur Strafbefehlsbeantragung)

Bl.	Datum	Dokumentbezeichnung	Verfasser / Herkunft
Bl. 1–3	17.03.2026	Strafanzeige der Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf, erstattet durch Filialleiterin Britta Seifert, nebst Strafantrag gem. § 248a StGB	Ladengeschäft / Polizeiprotokoll PHK'in König
Bl. 4	17.03.2026	Kassenbon der Kasse Nr. 3 vom 17.03.2026, 14:48 Uhr, Betrag 12,90 EUR (bezahlte Waren)	Kopie, Drogerie
Bl. 5–6	17.03.2026	Warenliste der nicht bezahlten Artikel nebst Preisschildern und Barcode-Auszug aus der Warenwirtschaft; Gesamtwert 47,80 EUR	Drogerie "Beauté & Co"
Bl. 7–11	17.03.2026	Zeugenvernehmungsprotokoll Ladendetektiv Erik Neumann, geb. 03.08.1984, Fa. ProSec GmbH, Detektionsbüro Immermannstraße, PNr. Fa. 88-1194	PHK'in König, KK 32
Bl. 12–16	17.03.2026	Lichtbilder der Videoüberwachungsanlage (Ausdrucke, Anlage A1–A9): Eingangsbereich, Regalgang Kosmetik, Kassenbereich, Ausgangsbereich; zeitlich sequenziert 14:41 – 14:52 Uhr	Drogerie, ausgewertet PHK'in König
Bl. 17	18.03.2026	Auswertungsvermerk zur Videoüberwachung durch PHK'in König; Beschreibung der erkennbaren Handlungen der Beschuldigten	PHK'in König, KK 32

Bl. 18–19	02.04.2026	Unfallanzeige des Parkhauses "Arcaden Benrath", Bonner Straße 253, 40589 Düsseldorf; erstattet durch Schichtsprecher Herrn Rolf Wächtler	Parkhaus / PHK Breuer, KVD 6
Bl. 20–22	03.04.2026	Schadensanzeige und Erklärung der Geschädigten Martina Fröhlich, geb. 12.05.1979, Bonner Straße 301, 40589 Düsseldorf; VW Golf VIII, Kz. D-MT 7712; beschädigtes Fahrzeug	PHK Breuer, KVD 6
Bl. 23–24	04.04.2026	Kostenvoranschlag der Autohaus Rheinland GmbH, Düsseldorf-Benrath, für die Instandsetzung der hinteren linken Stoßstange; Betrag: 1.180,00 EUR (netto: 991,60 EUR)	Autohaus Rheinland GmbH
Bl. 25	04.04.2026	Lichtbilder des beschädigten Fahrzeugs (VW Golf VIII), Aufnahmen Nr. F1–F6: Stoßtangenschaden links hinten, Lackabrieb, Deformierung des Stoßfängerunterteils	PHK Breuer, KVD 6
Bl. 26–27	05.04.2026	Parkhausvideo-Auswertungsvermerk: Aufnahmen der Parkhausüberwachungskamera K7 (Ebene 2, Einfahrtsbereich) zeigen das Fahrzeug D-SK 3847 beim Ausparken; Beschädigung nicht eindeutig aus Kamerawinkel erkennbar	PHK Breuer, KVD 6
Bl. 28	07.04.2026	Halterabfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum Kz. D-SK 3847: Halterin Samira Albrecht, Kasernenstraße 14, 40213 Düsseldorf	KK 32
Bl. 29–30	08.04.2026	Zeugenfragebogen an Samira Albrecht als vermeintliche Unfallzeugin (maschinell erstellt; versandt mit einfacher Post am 08.04.2026)	KVD 6
Bl. 31–32	14.04.2026	Ermittlungsvermerk PHK'in König über das Ergebnis der	PHK'in König, KK 32

		Zusammenführung der Akten Ladendiebstahl und Unfallflucht; Umqualifizierung Frau Albrecht vom Zeugen zur Beschuldigten	
Bl. 33	16.04.2026	Anhörungsbogen an die Beschuldigte Samira Albrecht; versandt am 16.04.2026, Rücklauf nicht erfolgt	KK 32
Bl. 34	22.04.2026	Vermerk über Nichteingang des Anhörungsbogens (keine Rückantwort binnen 14 Tagen)	KK 32
Bl. 35–36	23.04.2026	Auszug aus dem Bundeszentralregister (BZR) der Beschuldigten Samira Albrecht, geb. 14.03.1991: keine Eintragungen	Bundeszentralregister, Bonn
Bl. 37	23.04.2026	Auszug aus dem Fahrerlaubnisregister beim Kraftfahrt-Bundesamt (FAER): Fahrerlaubnis Klasse B, erteilt 12.06.2015, keine Entziehungen, Punkte: 0	KBA Flensburg
Bl. 38–39	24.04.2026	Einkommensermittlungsvermerk: Schätzung Tagessatz auf Basis Gehaltsabrechnungen März 2025 (Vorjahresgehalt aus Arbeitgeberauskunft ermittelt): Monatsnetto ca. 1.780 EUR, 1 unterhaltsberechtigtes Kind. Ansatz: 55 EUR/Tag	KK 32 / StA Düsseldorf
Bl. 40–41	25.04.2026	Abschlussvermerk der Kriminalwache KK 32: Sachverhalt ermittelt, Übersendung an StA Düsseldorf für Entscheidung	PHK'in König
Bl. 42–43	28.04.2026	Anklage- / Strafbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, Dezernentin Staatsanwältin Dr. Sabine Rohloff, Az. 402 Js 1182/26	StA Düsseldorf
Bl. 44–47	05.05.2026	Strafbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf, gezeichnet Ri Krichbaum, Az. 126 Cs 402 Js 1182/26; Fassung inkl.	AG Düsseldorf

		Rechtsbehelfsbelehrung und PZU-Rücklauf	
Bl. 48	10.05.2026	Postzustellungsurkunde (PZU) Zustellung Strafbefehl an Samira Albrecht, Kasernenstraße 14, 40213 Düsseldorf; Datum: 10.05.2026	Deutsche Post AG / AG Düsseldorf
Bl. 49	20.05.2026	Eingang Einspruch der Angeklagten durch Rechtsanwältin Petra Mertens per Telefax; unbeschränkt eingelegt	AG Düsseldorf, Geschäftsstelle
Bl. 50	21.05.2026	Akteneinsichtsantrag RAin Mertens für Angeklagte Albrecht; Eingang per Telefax	StA Düsseldorf

Bemerkungen

- Gesamtblattumfang bei Akteneinsicht: **50 Blatt** (Stand Einspruchseingang)
- Videodateien (Rohdaten) liegen nur in Vermerks-Form vor (Bl. 17, 26–27); Original-Dateien lagern bei Polizei KK 32 / KVD 6 auf Datensicherungslaufwerk (Sicherungsnr. DS-0347-26 und DS-0389-26). **Antrag auf Übersendung der Originaldateien oder Einsichtnahme vor Ort gestellt (Bl. 50).**
- Kein DNA-Probenmaterial; kein Fingerabdruckabgleich durchgeführt.

Inhaltsverzeichnis erstellt durch: PHK'in Monika König, KK 32, Düsseldorf, 06.05.2026

Kanzlei-Intern: Geprüft durch RAin Mertens 22.05.2026 nach Eingang Akteneinsicht

06_zeugenaussage_ladendetektiv.docx

Zeugenvernehmungsprotokoll – Ladendetektiv Erik Neumann

Polizeipräsidium Düsseldorf

Kriminalkommissariat 32 – Eigentumsdelikte

Jürgensplatz 5-7 · 40219 Düsseldorf

Protokollkopf

Feld	Inhalt
Vorgangs-Nr.	5780-VWG-0347-2026
Aktenzeichen StA	402 Js 1182/26
Vernehmungsart	Zeugenvernehmung
Blatt	Bl. 7–11 d. A.
Datum	17. März 2026
Uhrzeit	15:55 Uhr bis 16:38 Uhr
Ort	Polizeipräsidium Düsseldorf, KK 32, Zimmer 314
Vernehmungsbeamtin	PHK'in Monika König, KK 32, PNr. 41-8837

Personalien des Zeugen

Feld	Inhalt
Familiename	Neumann
Vorname	Erik
Geburtsdatum	03.08.1984
Anschrift	Kölner Straße 89, 40227 Düsseldorf
Beruf	Ladendetektiv / Detektionsbeauftragter
Arbeitgeber	ProSec Detektionsservice GmbH, Düsseldorf
Einsatzort	Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf
Zeugenbelehrung	Erteilt: Wahrheitspflicht, Verweigerungsrecht nicht einschlägig

Belehrung und Vorbemerkung

Der Zeuge wurde über seine Zeugenpflicht und die Wahrheitspflicht belehrt. Er gab an, die deutsche Sprache zu beherrschen und keinen Dolmetscher zu benötigen. Ein Verweigerungsrecht nach §§ 52 ff. StPO liegt nicht vor (kein verwandtschaftliches Verhältnis zur Beschuldigten).

Der Zeuge war sichtlich ruhig und machte einen professionellen Eindruck. Er gab an, in seiner Tätigkeit als Ladendetektiv regelmäßig als Zeuge vernommen zu werden und mit der Situation vertraut zu sein.

Aussage zur Sache

Frage: Schildern Sie bitte, was Sie am 17.03.2026 in der Drogerie "Beauté & Co" beobachtet haben.

Antwort des Zeugen (sinngemäß, wörtliche Passagen in Anführungszeichen):

"Ich war an dem Tag als Detektionsbeauftragter im Einsatz im Bereich Kosmetik und Pflegeprodukte. Meine Position war hinter einem Regalschirm am Ende des Mittelganges, von wo aus ich freie Sicht auf den Hauptgang Kosmetik hatte. Ich beobachte grundsätzlich in ziviler Kleidung und trage keine Uniform."

Frage: Wie haben Sie die Beschuldigte wahrgenommen?

"Die Frau – ich habe sie später als Frau Albrecht kennengelernt – kam gegen 14:41 Uhr in den Kosmetikbereich. Sie wirkte abgelenkt, schaute sich mehrfach um und war am Mobiltelefon. Sie griff sich mehrere Artikel, schaute sich Preisschilder an und legte einige zurück."

Frage: Haben Sie beobachtet, wie die Beschuldigte die Ware einsteckte?

"Ja. Ich habe gesehen, wie sie nacheinander einen Lippenstift und eine Foundation in ihre rechte Manteltasche steckte. Das war eindeutig – sie hat sich beim Einstecken kurz umgeschaut, was ein typisches Verhaltensmuster ist. Dann nahm sie eine Eyeshadow-Palette und eine Handcreme, hielt diese kurz in der Hand, und steckte sie ebenfalls in die Tasche. Den Zeitraum, in dem sie die Ware einsteckte, würde ich auf ca. drei bis vier Minuten schätzen."

Frage: Haben Sie die Beschuldigte die ganze Zeit ohne Unterbrechung beobachtet?

"Im Wesentlichen ja. Es gab eine kurze Unterbrechung von vielleicht 15 bis 20 Sekunden, als eine andere Kundin an mir vorbeilief und meine Sichtlinie kurzfristig verdeckte. Aber danach hatte ich wieder freie Sicht."

Frage: Wie verhielt sich die Beschuldigte an der Kasse?

"Sie begab sich zur Kasse und legte dort andere Waren auf das Band – Shampoo und eine Zahnbürste glaube ich. Die Gesamtsumme der bezahlten Waren war laut dem mir später vorgelegten Kassenbon 12,90 EUR. Die Waren in der Manteltasche hat sie nicht herausgelegt. Sie bezahlte die Kassiererin und wollte das Geschäft verlassen."

Frage: Was geschah dann?

"Ich folgte ihr durch den Ausgangsbereich und sprach sie unmittelbar vor dem Eingang auf dem Gehweg an. Ich stellte mich vor, zeigte meinen Dienstaussweis und bat sie freundlich, mich ins Büro zu begleiten. Sie zögerte kurz, wirkte sehr erschrocken und begann dann zu weinen. Sie kam ohne Widerstand mit."

Frage: Wie reagierte die Beschuldigte im Detektionsbüro?

"Im Büro bat ich sie, den Inhalt ihrer Manteltaschen zu zeigen. Sie holte sofort alle vier Artikel heraus und legte sie auf den Tisch. Sie sagte sinngemäß: 'Das tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich war so im Kopf.' Sie wirkte aufrichtig bestürzt und entschuldigte sich mehrmals. Es war keine Diskussion und kein Leugnen."

Frage: Hat die Beschuldigte ein Hausverbot erhalten?

"Ja, ich habe ihr mündlich Hausverbot für die Filiale erteilt und sie gebeten, eine Erklärung zu unterzeichnen. Sie hat das Hausverbot unterschrieben. Eine Schadenspauschale von 50 EUR wurde ihr mitgeteilt; sie sagte, sie zahle das, konnte aber gerade kein Bargeld vorlegen."

Frage: Haben Sie zuvor oder danach eine Videoaufzeichnung der Szene gemacht oder gesehen?

"Die Drogerie verfügt über eine Deckenüberwachungsanlage. Ich habe im Nachgang mit dem Geschäftsleiter die entsprechenden Sequenzen kurz angeschaut. Die Kamera im Gang hat die Handlungen grundsätzlich erfasst, aber die Auflösung ist begrenzt. Der Detektionsbericht enthält meine eigene Beobachtung, die Videosequenz ist nur eine Ergänzung."

Rückfragen durch PHK'in König

Frage: Können Sie ausschließen, dass die Beschuldigte die Ware versehentlich einsteckte – also etwa beim Hantieren mit dem Mobiltelefon?

"Nein, das kann ich aus meiner Sicht ausschließen. Ich habe vier separate Artikel beobachtet, die jeweils gezielt in die Tasche gesteckt wurden. Ein einmaliges Versehen wäre denkbar; vier Artikel nacheinander in die Tasche zu stecken, dabei die Kasse zu passieren, ohne eine einzige Ware zurückzulegen – das ist für mich kein Versehen."

Frage: Hatte die Beschuldigte die Möglichkeit, die Ware noch zurückzulegen oder an der Kasse zu bezahlen?

"Ja. Sie stand noch eine kurze Zeit im Kassenbereich. Zum Bezahlen hatte sie Gelegenheit. Sie hat es nicht getan."

Schluss

Der Zeuge erklärte, keine weiteren Angaben machen zu wollen. Die Niederschrift wurde ihm vorgelesen und von ihm als richtig bestätigt.

...

Zeugenunterschrift: Erik Neumann – eigenhändig –

Vernehmungsbeamtin: Monika König, PHK'in, KK 32

Datum: 17.03.2026, 16:38 Uhr

...

Verteidigungsnotiz (intern)

Schwachstellen der Zeugenaussage:

1. Sichtunterbrechung von 15–20 Sekunden eingeräumt → Lücke in der Beobachtungskette.
2. "Gezielt" vs. "versehentlich" – subjektive Wertung des Detektivs, keine neutrale Feststellung.
3. Entschuldigung der Mandantin wurde von Neumann als "aufrichtig" bewertet → für Strafzumessung günstig.
4. Vollständige Rückgabe ohne Widerstand → strafmildernd.
5. Videoaufzeichnung: niedrige Auflösung, nicht eindeutig → Forderung nach Herausgabe der Rohdaten.
6. Hausverbot und angekündigte Zahlung der Schadenspauschale → zeigt Kooperationswillen.

07_videovermerk_und_kassenbon.docx

Auswertungsvermerk – Videoüberwachung und Kassenbon

Polizeipräsidium Düsseldorf

Kriminalkommissariat 32 – Eigentumsdelikte

Vorgangs-Nr.: 5780-VWG-0347-2026

Blatt: 17 d. A. (Auswertungsvermerk) und Bl. 4 (Kassenbon-Kopie)

Teil 1 – Auswertungsvermerk Videoüberwachung

Feld	Inhalt
Ersteller	PHK'in Monika König, KK 32
Datum	18. März 2026
Aktenzeichen	402 Js 1182/26
Sicherungsnr. Datenmaterial	DS-0347-26
Kamera-System	Hikvision DS-2CD2143G2-I, Deckeninstallation, 4 MP Auflösung
Betriebsort	Drogerie "Beauté & Co", Immermannstraße 38, 40210 Düsseldorf
Gesichteter Zeitraum	17.03.2026, 14:38 Uhr bis 14:53 Uhr

Beschreibung der ausgewerteten Kamerasequenzen

Die Videoüberwachungsanlage der Drogerie "Beauté & Co" umfasst 6 Kameras:

Kamera	Position	Relevanz für Tat
K1	Eingangsbereich	gering
K2	Regalgang Kosmetik/Pflege (Mitte)	hoch
K3	Regalgang Haarpflege	keine
K4	Kassenbereich (Übersicht)	mittel
K5	Kassenbereich (Detail)	mittel
K6	Ausgangsbereich	gering

Kamera K2 – Regalgang Kosmetik/Pflege (Hauptauswertung):

- 14:41:03 Uhr: Person weiblich, ca. 30–35 Jahre, mittelgroß, dunkelbrauner Mantel, Schultertasche links, Mobiltelefon in der rechten Hand, betritt den Regalgang Kosmetik von Norden.
- 14:41:18 Uhr: Person hält bei Regal Körperpflege-Produkte, entnimmt einen Artikel (Lippenstift, rot-schwarze Verpackung), betrachtet ihn, legt ihn in Regal zurück, entnimmt einen weiteren.
- 14:42:47 Uhr: **Verdeckungsphase** – andere Kundin (unbekannt) tritt ins Bild, Hauptperson kurzfristig nicht vollständig sichtbar, ca. 18 Sekunden.
- 14:43:05 Uhr: Hauptperson wieder sichtbar, hält Artikel in der rechten Hand, die linke Hand führt eine Bewegung in Richtung der rechten Manteltasche aus. Auflösung am oberen Tastenbereich des Mantels nicht ausreichend für eindeutige Identifikation der Handlungskette.
- 14:44:12 Uhr: Person bewegt sich weiter Richtung Regalende, hält zwei weitere Artikel in der Hand.
- 14:45:38 Uhr: Person bewegt sich Richtung Kasse.

Wertung: Aufgrund der Kameraauflösung und des Kamerawinkels ist der Moment des Einsteckens in die Manteltasche **nicht zweifelsfrei videogestützt nachweisbar**. Der Verdeckungszeitraum (18 Sekunden) deckt sich mit der Schilderung des Ladendetektivs Neumann. Der Vorgang selbst erschließt sich aus dem Kontext (Zeugenbeschreibung + anschließende Sicherstellung der Ware in der Manteltasche), ist aber **nicht direkt auf dem Video zu sehen**.

Kamera K4 – Kassenbereich:

- 14:45:55 Uhr: Person betritt Kassenbereich, stellt sich in Kassenschlange (1 Person vor ihr).
- 14:47:02 Uhr: Person legt Waren auf Band: Shampoo (blau-weiße Verpackung), Zahnbürste (gelb). Keine weiteren Artikel auf das Band gelegt.
- 14:47:45 Uhr: Bezahlung, Kassierung, Abschluss.
- 14:48:03 Uhr: Person verlässt den Kassenbereich mit Einkaufstüte.

Beweiswert der Videoaufzeichnung

Aspekt	Bewertung
Identifizierbarkeit der Person	mittel (kein Gesicht eindeutig erkennbar; Beschreibung passend, Kleidung übereinstimmend)
Dokumentation des Einsteckens	nicht eindeutig (18-Sek.-Lücke, Auflösung unzureichend)
Kassenpassage ohne Einstecken der Tatware	eindeutig erkennbar
Forensischer Wert als Hauptbeweis	gering bis mittel (kein Rückschluss auf Vorsatz möglich)

Nachforderungsprotokoll Videomaterial

Die Originalvideodatei (Komprimierungsformat: H.264, Auflösung 2560×1440 px native) wurde **nicht** der Akte beigelegt. Nur Standbilder (Lichtbilder LB-0347-03 bis LB-0347-07) wurden übermittelt.

Antrag Verteidigung (einzuleiten): Herausgabe der Originalvideodatei oder Einsichtnahme der ungeschnittenen Videosequenz (K2, 14:38–14:53 Uhr; K4, 14:45–14:49 Uhr) vor Ort beim KK 32 oder per USB-Übermittlung – vgl. Akteneinsichtsantrag Bl. 50.

Teil 2 – Kassenbon-Auswertung

Feld	Inhalt
Bon-Datum	17.03.2026, 14:48 Uhr
Kassen-ID	Kasse Nr. 3, Filiale 0714, Düsseldorf Immermannstraße
Bon-Nr.	201-0347-1448
Kassiererin	Mitarbeiterin "Hanna" (Vollname aus Datenschutzgründen geschwärzt)

Gebuchte Artikel (bezahlte Ware)

Pos.	Artikel	EAN	Preis
1	Pantene Pro-V Reparatur-Shampoo 250 ml	4084500965430	4,99 EUR
2	Oral-B Pro 1 Zahnbürste	3014260073466	5,49 EUR

	Sensitive		
3	Bounce Economy Dryer Sheets	4015400897118	2,42 EUR
	Gesamt		12,90 EUR
	Bezahlung EC-Karte		-12,90 EUR
	Rückgeld		0,00 EUR

Nicht gebuchte (entwendete) Artikel

Pos.	Artikel	EAN	Listenpreis
1	Revlon ColorStay Lippenstift Nr. 210 "Nude"	3052819919055	9,99 EUR
2	Artdeco Perfect Teint Foundation Nr. 12	4052136027891	14,33 EUR
3	KIKO Milano Eyeshadow Palette Nr. 03	8025272911290	18,99 EUR
4	Nivea Body Lotion "Repair & Care" 250 ml	4005900022707	4,49 EUR
	Gesamtwert Tatware		47,80 EUR

Rechtliche Wertung des Kassenbons

Der Kassenbon belegt, dass die Mandantin **tatsächlich einen Einkauf tätigte** und die Kasse passierte. Das ist für die Verteidigung in doppelter Hinsicht relevant:

1. **Kein gezieltes Betreten ohne Kaufabsicht** – die Mandantin kaufte erkennbar ein.
2. **Mögliche Erklärung für Ablenkung/Vergessen** – Die kurze Kaufliste und der niedrige Betrag können darauf hindeuten, dass der Einkauf im Vorbeilaufen erfolgte (Stützung der Schutzvorbringung: unbeabsichtigtes Einstecken in Ablenkungssituation).

Vermerk erstellt: PHK'in Monika König, KK 32, 18.03.2026

Kanzlei-intern: Geprüft RAin Mertens, 22.05.2026

08_tagessaetze_einkommen.docx

Berechnung Tagessatz – Einkommens- und Abzugsanalyse

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Interner Berechnungsvermerk – Verteidigung Samira Albrecht

Az.: 126 Cs 402 Js 1182/26 / M&P/2026/STR-0047

Verfasser: RAin Petra Mertens

Datum: 23. Mai 2026

Hintergrund

Das Amtsgericht Düsseldorf hat im Strafbefehl vom 08.05.2026 eine Geldstrafe von **60 Tagessätzen à 55 EUR** (Gesamtbetrag: 3.300 EUR) festgesetzt. Die Grundlage für die Tagessatz-Bemessung ist Paragraf 40 Absatz 2 StGB. Danach ist maßgeblich das **Nettoeinkommen, das die verurteilte Person durchschnittlich an einem Tag hat oder haben könnte** (zurechenbares Nettoeinkommen, "Soll-Einkommen").

Dieser Vermerk prüft, ob der angesetzte Tagessatz von 55 EUR der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage der Mandantin entspricht, und entwickelt Argumente für eine Anpassung.

Einkommenssituation der Mandantin

Angaben der Mandantin (Telefonnotiz 19.05.2026)

Position	Betrag
Monatsnetto (aktuell, neue Stelle)	ca. 1.780 EUR
Unterhaltspflicht Tochter Lena, 8 J.	ja (im Haushalt)
Warmmiete	740 EUR/Monat
Schuldendienst (Privatkredit)	95 EUR/Monat
Sonstige regelmäßige Ausgaben (Versicherungen, GEZ, Kita-Beitrag)	ca. 180 EUR/Monat (geschätzt)

Berechnung Tagessatz nach § 40 Abs. 2 StGB

Berechnungsmodell der Staatsanwaltschaft (angenommen):

Die Staatsanwaltschaft hat offenbar folgende Grundlage verwendet:

- Monatsnetto: 1.780 EUR
- Geteilt durch 30 Tage = **59,33 EUR/Tag** → gerundet auf **55 EUR**

Diese Schätzung erfolgte ohne Kenntnisnahme der tatsächlichen Einkommensverhältnisse und erscheint auf den ersten Blick nicht gänzlich unplausibel.

Eigene Berechnung der Kanzlei:

Rechenposition	Betrag
Monatsnetto Einkommen	1.780,00 EUR

– Kindesunterhalt (Betrag nach Düsseldorfer Tabelle 2026, 1. Einkommensstufe, Kind 8 J.)	– 393,00 EUR
– Mindestunterhalt verbleibend (§ 40 Abs. 3 StGB-Analogie; Eigenbedarfsgrenze Einzelperson 2024: 1.370 EUR)	Prüfung
Verbleibendes verfügbares Einkommen	1.387,00 EUR
Geteilt durch 30 Tage	46,23 EUR/Tag
Rechnerisch korrekte Tagessatzhöhe	ca. 46 EUR (max. 48 EUR)

Ergebnis: Der angesetzte Tagessatz von 55 EUR liegt um ca. 15–20 % über dem rechnerisch vertretbaren Wert. Ein Antrag auf Herabsetzung des Tagessatzes ist zielführend.

Düsseldorfer Tabelle 2026 – Kindesunterhalt

(Auszug, relevante Einkommensstufen)

Nettoeinkommensstufe	Kind 6–11 Jahre (Altersstufe 2)
bis 1.900 EUR (Stufe 1)	393 EUR/Monat
1.901–2.300 EUR (Stufe 2)	451 EUR/Monat
2.301–2.700 EUR (Stufe 3)	475 EUR/Monat

Die Mandantin liegt mit 1.780 EUR Netto in Stufe 1. Maßgeblicher Unterhaltsbetrag: **393 EUR/Monat**.

Belegerfordernis

Folgende Nachweise werden zur Verfahrensakte angefordert:

Beleg	Status	Angefordert am
Gehaltsabrechnung März 2026	angefordert	20.05.2026
Gehaltsabrechnung April 2026	angefordert	20.05.2026
Gehaltsabrechnung Mai 2026	angefordert	20.05.2026
Kontoauszüge letzte 3 Monate	angefordert	20.05.2026
Kindergeldnachweis (Familienkasse)	ausstehend	23.05.2026
Mietvertrag (Wohnkosten)	ausstehend	23.05.2026
Sorgerechtsnachweise / Kindergeld	ausstehend	23.05.2026

Gehaltsabrechnung (Rekonstruktion / Beispielrechnung)

Auf Basis der Mandantenangaben und Branchenwerten (Medizinische Fachangestellte NRW, TV-Ärzte 2025/2026):

Position	Betrag
Tarifliches Bruttogehalt (TVöD-ähnlich, Gruppe 6, Stufe 2)	ca. 2.420 EUR brutto
– Lohnsteuer (Steuerklasse II, 1 Kind)	– 214 EUR
– Solidaritätszuschlag	– 0 EUR
– Kirchensteuer	– 0 EUR (laut Mandantin kein Mitglied)
– Rentenversicherung AN (9,3 %)	– 225 EUR
– Krankenversicherung AN (7,3 % + Zusatzbeitrag ~1,7 %)	– 217 EUR
– Pflegeversicherung AN (1,7 % + Kinderlosenzuschlag entfällt; hat Kind)	– 41 EUR
– Arbeitslosenversicherung (1,3 %)	– 31 EUR

Netto	ca. 1.692 EUR
+ Kindergeld Tochter Lena	+ 250 EUR
Gesamtes Netto-Haushaltseinkommen	ca. 1.942 EUR

***Hinweis:** Für die Tagessatz-Berechnung ist das eigene Nettoeinkommen (ohne Kindergeld) maßgeblich, da das Kindergeld dem Kind zuzuordnen ist und den Unterhaltsbedarf der Tochter mitdeckt. Maßgeblich: $1.692 \text{ EUR} \div 30 = \text{ca. } 56,40 \text{ EUR/Tag}$, was dem angesetzten Wert von 55 EUR annähernd entspricht.*

Jedoch: Nach Abzug des Kindesunterhalts (393 EUR) verbleiben:

$$\rightarrow (1.692 - 393) \div 30 = 1.299 \div 30 = 43,30 \text{ EUR/Tag}$$

Strategischer Antrag

Die Verteidigung beantragt in der Hauptverhandlung:

Herabsetzung des Tagessatzes von 55 EUR auf 43 EUR.

Begründung:

1. Berücksichtigung des Kindesunterhalts nach Düsseldorfer Tabelle 2026 (Stufe 1: 393 EUR).
2. Erhöhte Wohnkostenlast (740 EUR warm = 42,6 % des Nettos; sozial unumgänglich).
3. Schuldendienst 95 EUR/Monat.
4. Einkommensneuheit (erste Stelle in neuem Berufsverhältnis seit 01.04.2026 – kein volles Jahreseinkommen).

Gesamteinsparung bei Herabsetzung auf 43 EUR:

- $60 \times 43 \text{ EUR} = 2.580 \text{ EUR}$ (statt 3.300 EUR)
- Ersparnis: **720 EUR**

Vermerk erstellt: RAin Petra Mertens, 23.05.2026

Interne Aktenablage: M&P/2026/STR-0047/Tagessatz

09_bzr_fahreignung_nebenfolgen.docx

BZR-Auszug, Fahreignungsprüfung und strafrechtliche Nebenfolgen

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Prüfvermerk – Bundeszentralregister, Fahrerlaubnisregister, berufliche Nebenfolgen

Az.: 126 Cs 402 Js 1182/26 / M&P/2026/STR-0047

Verfasser: RAin Petra Mertens

Datum: 24. Mai 2026

Teil 1 – Bundeszentralregister (BZR)

Auszug BZR (Behördenauskunft, Bl. 35–36 d. A.)

Feld	Inhalt
Auskunft vom	23. April 2026
Auskunftsstelle	Bundeszentralregister, Bundesamt für Justiz, Bonn
Betreffende Person	Samira Albrecht, geb. 14.03.1991, Duisburg
Eintragungen	Keine

Die Beschuldigte ist nach Aktenlage **nicht vorbestraft**. Das BZR enthält keinerlei Eintragungen. Das ist für die Strafzumessung und die Einstellungsstrategie von erheblicher Bedeutung.

Wirkung einer Verurteilung auf das Führungszeugnis

Der Strafbefehl setzt 60 Tagessätze fest. Wäre er rechtskräftig, hätte das folgende Auswirkungen:

Aspekt	Regelung	Ergebnis
Grundsatz BZR-Eintragung	§ 4 BZRG: Geldstrafen > 90 Tagessätze werden grundsätzlich eingetragen	Kein Eintrag bei 60 TS
Ausnahme: Geldstrafe mit vorangehender Geldstrafe	§ 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b BZRG	Keine frühere Strafe → nicht relevant
Führungszeugnis allgemein (§ 32 BZRG)	Geldstrafen bis 90 TS nicht ins Führungszeugnis	Kein Eintrag im Führungszeugnis
Erweitertes Führungszeugnis (§ 30a BZRG)	Wie allgemeines Führungszeugnis, zuzüglich bestimmter Sexual- und Kontaktdelikte	Ladendiebstahl und § 142 StGB nicht erfasst

Ergebnis: Bei Rechtskraft des Strafbefehls mit 60 Tagessätzen erscheint **keine Eintragung im Führungszeugnis** (weder allgemein noch erweitert). Die Befürchtung der Mandantin hinsichtlich einer Führungszeugnis-Beeinträchtigung beim Arbeitgeber ist bei dieser Tagessatzzahl unbegründet.

Aber Achtung – spätere Eintragung durch neue Tat: Selbst wenn diese Strafe nicht ins Führungszeugnis einfließt, ist die BZR-Eintragung intern für Behörden abrufbar. Bei einer weiteren Straftat würden beide Voreintragungen zusammengerechnet (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b BZRG).

Teil 2 – Fahrerlaubnisregister und Fahreignung

Auszug FAER/KBA (Bl. 37 d. A.)

Feld	Inhalt
Auskunft vom	23. April 2026
Auskunftsstelle	Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Flensburg
Betreffende Person	Samira Albrecht, geb. 14.03.1991
Fahrerlaubnisklassen	Klasse B (PKW)
Erteilungsdatum	12. Juni 2015
Entziehungen / Beschränkungen	keine
Punkte im FAER	0 (null)

Fahrverbot im Strafbefehl (§ 44 StGB)

Der Strafbefehl sieht ein **Fahrverbot von 1 Monat** nach § 44 Abs. 1 StGB vor. Das Fahrverbot ist eine Nebenstrafe und dient der Einwirkung auf den Täter. Es hat keine Auswirkung auf die Fahrerlaubnis selbst (kein Entzug, keine MPU).

Vollstreckung des Fahrverbots:

- Beginn: mit Rechtskraft des Urteils (bei Einspruch: erst nach Hauptverhandlung)
- Ablieferung Führerschein binnen 1 Woche nach Rechtskraft
- Kann auch nachgeholt werden, wenn der Führerschein nicht freiwillig abgeliefert wird

Mögliche Wirkungen für die Mandantin:

- Verlust der Möglichkeit, die Tochter täglich zur Schule zu bringen
- Erschwernis des Pendelwegs zur Arbeit (Praxis in Benrath, nicht optimal mit ÖPNV)
- Keine Auswirkung auf Beruf (kein Berufskraftfahrer, kein Führerschein-Erfordernis im Arbeitsvertrag)

§ 142 StGB und Fahreignung – MPU-Risiko

Die Verurteilung wegen **§ 142 StGB (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)** hat für das Fahrerlaubnisrecht folgende Konsequenzen:

Aspekt	Regelung	Ergebnis
Punkteintragung im FAER	§ 142 StGB → 1 Punkt (§ 28 Abs. 3 Nr. 3 StVG i.V.m. Anlage 13 FeV)	Bei Verurteilung: 1 Punkt
Fahrerlaubnisrechtlicher Einzug bei § 142 StGB	§ 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB: Regelfall Fahrerlaubnisentzug bei § 142 StGB in der Regel nicht , wenn nur geringer Sachschaden	Prüfung erforderlich
MPU-Anordnung	§ 11 FeV: bei konkreten Anhaltspunkten für Eignungsmangel	Hier: kein Anhaltspunkt für charakterliche Ungeeignetheit aus nur einem Vorfall
Regelentziehung § 69 Abs. 2 StGB	Voraussetzung: Flucht, um sich der Verantwortung zu entziehen – bei geringfügigem Schaden und nicht eindeutig festgestelltem Vorsatz	Regelentziehung nicht einschlägig

Ergebnis: Eine MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) ist auf Basis dieser Verurteilung **nicht automatisch** zu erwarten. Die Fahrerlaubnisbehörde kann jedoch eigenständig tätig werden, wenn sie durch das Gericht benachrichtigt wird (§ 59 FeV). Bei 1 Punkt kein automatischer Fahrerlaubnisentzug; bei 8 Punkten Entzug (§ 4 StVG).

Berufliche Folgen – Bewertung

Risiko	Einschätzung
Führungszeugnis	kein Eintrag bei 60 TS (s.o.)
Kündigung wegen Straftat	Nur bei dienstlichem Bezug; kein Zusammenhang mit med. Fachangestellter erkennbar
Probezeit-Kündigung	Theoretisch möglich, wenn Arbeitgeber durch Dritte informiert wird; kein Automatismus
Berufszulassung Heilberufe	§ 3 Abs. 1 Nr. 2 GewO analog; einschlägige Vorstrafen erforderlich; 60 TS Ladendiebstahl nicht approbationsrelevant
Erweiterte Sicherheitsüberprüfung	Nicht erforderlich im Gesundheitsbereich (kein sicherheitsrelevanter Bereich)

Teil 3 – Zusammenfassung und strategische Empfehlung

Risiko	Ohne Einspruch (Strafbefehl rechtskräftig)	Mit Einspruch / Einstellung
BZR-Eintrag	Ja (intern), kein Führungszeugnis	Kein Eintrag
Führungszeugnis	Nein (< 90 TS)	Nein
FAER-Punkt	1 Punkt bei § 142 StGB	0 Punkte (keine Verurteilung)
Fahrverbot	1 Monat	entfällt
MPU	Nein	Nein
Geldstrafe	3.300 EUR	entfällt / deutlich reduziert
Berufliche Folgen	gering, aber nicht ausgeschlossen	keine

Empfehlung: Einspruch einlegen und auf Einstellung nach §§ 153, 153a StPO hinwirken. Bei der Fahrerflucht: subjektiver Tatbestand (Kenntnis vom Unfall) nach Akteneinsicht bestreiten oder Einlassung erarbeiten.

Prüfvermerk erstellt: RAin Petra Mertens, 24.05.2026

Interne Aktenablage: M&P/2026/STR-0047/BZR-Nebenfolgen

10_akteneinsichtsantrag.docx

Kanzlei Mertens & Partner · Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Königsallee 47 · 40212 Düsseldorf
Tel. 0211 / 88 44 20-0 · Fax 0211 / 88 44 20-99
p.mertens@mertens-partner-ra.de

Düsseldorf, 21. Mai 2026

Per Telefax 0211 / 8686-300 (vorab) und Einwurf-Einschreiben

Staatsanwaltschaft Düsseldorf
Referat III – Eigentums-/Verkehrsdelikte
Willi-Becker-Allee 7
40227 Düsseldorf

Betreff: Strafsache gegen Samira Albrecht

Az. StA: 402 Js 1182/26 / Az. AG: 126 Cs 402 Js 1182/26

Vollmachtsanzeige und Akteneinsichtsantrag gemäß § 147 StPO

Ich zeige an, dass ich die Beschuldigte Samira Albrecht, geb. 14.03.1991, Kasernestraße 14, 40213 Düsseldorf, in obiger Strafsache vertrete. Die Vollmacht liegt als Anlage 1 bei.

I. Akteneinsichtsantrag

Ich beantrage gemäß § 147 Abs. 1 StPO vollständige Akteneinsicht in sämtliche Verfahrensakten (derzeit Bl. 1–50), einschließlich:

- Strafanzeige und Strafantrag der Drogerie (Bl. 1–3)
- Zeugenvernehmungsprotokoll Ladendetektiv Neumann (Bl. 7–11)
- Kassenbon, Warenliste, Lichtbilder (Bl. 4–6, 12–16)
- Auswertungsvermerk Videoaufnahmen (Bl. 17)

- Unfallakte Parkhaus Arcaden Benrath (Bl. 18–30)
- BZR-Auszug und FAER-Auszug (Bl. 35–37)
- Einkommensermittlungsvermerk (Bl. 38–39)
- Originalvideodateien: Drogerie K2/K4 (Sicherungsnr. DS-0347-26) und Parkhaus K7 (DS-0389-26)
- Alle sonstigen Beianlagen und digitalen Datenträger

II. Übersendung

Ich bitte um Übermittlung in Kopie an meine Kanzleiadresse oder Gestattung der Akteneinsicht vor Ort. Videodateien bitte auf USB-Stick oder verschlüsselt per E-Mail.

III. Fristliche Dringlichkeit

Einspruch wurde am 20.05.2026 eingelegt. Die Verteidigungsstrategie (§§ 153/153a StPO, Einlassung, Tagessatzanpassung) hängt wesentlich vom Akteninhalt ab. Ich bitte um vorrangige Bearbeitung.

IV. Einlassungsvorbehalt

Eine Einlassung meiner Mandantin bleibt nach Akteneinsicht ausdrücklich vorbehalten (§ 136 Abs. 1 Satz 2 StPO).

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Petra Mertens
Rechtsanwältin • Fachanwältin für Strafrecht

Anlage 1: Vollmacht der Angeklagten Samira Albrecht (Original)

Anlage 2: Kopie Einspruch vom 20.05.2026

11_einspruch_entwurf_unbeschraenkt.docx

Kanzlei Mertens & Partner · Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Königsallee 47 · 40212 Düsseldorf
Tel. 0211 / 88 44 20-0 · Fax 0211 / 88 44 20-99
p.mertens@mertens-partner-ra.de

Düsseldorf, 20. Mai 2026

Per Telefax 0211 / 8306-5126 (vorab) und Einwurf-Einschreiben

Amtsgericht Düsseldorf
– Strafabteilung, Abt. 126 –
Werdener Straße 1
40227 Düsseldorf

Betreff: Strafsache gegen Samira Albrecht
Az.: 126 Cs 402 Js 1182/26

E I N S P R U C H

In der Strafsache gegen Samira Albrecht, geb. 14.03.1991, Kasernestraße 14, 40213 Düsseldorf, lege ich namens und in Vollmacht der Angeklagten gegen den

Strafbefehl des Amtsgerichts Düsseldorf
vom 08. Mai 2026
(Az. 126 Cs 402 Js 1182/26)

hiermit form- und fristgerecht

EINSPRUCH

ein.

Der Einspruch wird unbeschränkt eingelegt. Er richtet sich gegen Schuldspruch und Rechtsfolgen in ihrer Gesamtheit. Eine Begründung bleibt nach Akteneinsicht vorbehalten.

Vorläufige Hinweise:

Tat 1 (§§ 242, 248a StGB): Der Zueignungsvorsatz ist bestreitbar. Die Angeklagte befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Das Videomaterial ist nach Aktenlage nicht eindeutig. Die Ware wurde vollständig zurückgegeben; die Angeklagte entschuldigte sich spontan. Der Tagessatz von 55 EUR erscheint überhöht (berechnet: 43 EUR nach Abzug Kindesunterhalt).

Tat 2 (§ 142 StGB): Der Vorsatz (Unfallkenntnis) ist nicht nachgewiesen. Das Parkhausvideo zeigt keinen eindeutigen Kontakt aus Fahrerperspektive.

Antrag:

Einstellung nach §§ 153, 153a StPO, hilfsweise deutlich reduzierte Rechtsfolgen (Tagessatz 43 EUR, kein Fahrverbot). Vollmacht liegt als Anlage 1 bei.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Petra Mertens
Rechtsanwältin • Fachanwältin für Strafrecht

Anlage 1: Vollmacht der Angeklagten Samira Albrecht (Original)

12_einspruch_beschraenkt_rechtsfolgen.docx

Kanzlei Mertens & Partner · Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
Königsallee 47 · 40212 Düsseldorf
Tel. 0211 / 88 44 20-0 · Fax 0211 / 88 44 20-99
p.mertens@mertens-partner-ra.de

Düsseldorf, [nach Akteneinsicht – frühestens 10.06.2026]

ENTWURF – NUR NACH MANDANTENFREIGABE

Amtsgericht Düsseldorf
– Strafabteilung, Abt. 126 –
Werdener Straße 1
40227 Düsseldorf

Betreff: Strafsache gegen Samira Albrecht – Az. 126 Cs 402 Js 1182/26
Beschränkung des Einspruchs auf die Rechtsfolgen (§ 410 Abs. 2 StPO)

In der oben bezeichneten Strafsache erkläre ich namens und in Vollmacht der Angeklagten Samira Albrecht:

**Der mit Schriftsatz vom 20.05.2026 unbeschränkt eingelegte Einspruch
wird gemäß § 410 Abs. 2 StPO**

auf die Rechtsfolgen beschränkt.

Anträge zur Strafzumessung:

1. Tagessatzhöhe

Der Tagessatz wird beantragt auf 43 EUR herabzusetzen. Monatsnetto: ca. 1.692 EUR. Nach Abzug Kindesunterhalt (Düsseldorfer Tabelle 2026, Stufe 1: 393 EUR/Monat) verbleiben $1.299 \text{ EUR} \div 30 = 43,30 \text{ EUR/Tag}$.

Monatsnetto	1.692 EUR
- Kindesunterhalt (Düsseldorfer Tabelle 2026)	- 393 EUR
Bereinigtes Einkommen	1.299 EUR
÷ 30 Tage = Tagessatz	43,30 EUR → 43 EUR

2. Fahrverbot

Fahrverbot (§ 44 StGB) wird beantragt wegzufallen. Angeklagte ist Erstäterin (FAER: 0 Punkte), berufstätig in Probezeit, alleinerziehend mit schulpflichtigem Kind. Hilfsweise: Vollstreckungsaufschub auf Ferienmonat (Juli/August 2026).

HINWEIS (intern): Beschränkung führt zur Rechtskraft des Schuldspruchs. Nur verwenden nach: Akteneinsicht ausgewertet + Mandantenfreigabe schriftlich + §§ 153/153a StPO nicht erreichbar.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Petra Mertens
Rechtsanwältin • Fachanwältin für Strafrecht

Anlagen 1-5: Vollmacht, Gehaltsabrechnungen, Kindergeldnachweis

13_hauptverhandlung_plan.docx

Hauptverhandlungsplan – Strafsache Albrecht

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Verhandlungsvorbereitung – Az. 126 Cs 402 Js 1182/26

Verfasser: RAin Petra Mertens

Datum: 15. Juni 2026 (Entwurf nach Akteneinsicht)

Hauptverhandlungstermin: voraussichtlich 08. Juli 2026, 09:30 Uhr, AG Düsseldorf, Saal 214

Eckdaten der Verhandlung

Feld	Inhalt
Gericht	Amtsgericht Düsseldorf, Strafabteilung 126
Vorsitzender	Ri Krichbaum
Aktenzeichen	126 Cs 402 Js 1182/26
Angeklagte	Samira Albrecht, geb. 14.03.1991
Verteidigerin	RAin Petra Mertens
Staatsanwaltschaft	StA'in Dr. Sabine Rohloff oder Vertreterin
Vorgeladene Zeugen	Erik Neumann (Ladendetektiv); PHK'in Monika König (Polizei KK 32); ggf. Martina Fröhlich (Geschädigte § 142)
Verhandlungssprache	Deutsch
Erwartete Dauer	2–3 Stunden

Phase 1 – Eröffnung und Personalien (ca. 09:30–09:45 Uhr)

Aufgaben der Verteidigung

- Vor Verhandlung: Personalien der Angeklagten mit ihr absprechen (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Beruf, Familienstand)
- **Keine freiwillige Angabe** zu Einkommens- oder Lebensumständen vor dem Gericht, es sei denn ausdrücklich vom Gericht gefragt und nach vorheriger Abstimmung
- Hinweis an Mandantin: **Ruhig bleiben, keine spontanen Äußerungen**, auch nicht auf Aussagen von Zeugen reagieren

Erwarteter Ablauf

1. Aufruf der Sache durch Geschäftsstelle
2. Feststellung der Anwesenheit (Angeklagte, Verteidigerin, Staatsanwaltschaft, Zeugen)
3. Entlassung der Zeugen aus dem Sitzungssaal (§ 243 Abs. 2 StPO)
4. Verlesung des Anklagesatzes / Strafbefehlsinhalts durch Gericht
5. Belehrung der Angeklagten über Aussageverweigerungsrecht (§ 243 Abs. 5 StPO)
6. **Erklärung der Verteidigung:** Mandantin macht von ihrem Schweigerecht Gebrauch oder gibt Einlassung ab (je nach Strategie nach Akteneinsicht)

Phase 2 – Einlassung der Angeklagten (ca. 09:45–10:15 Uhr)

Strategieoption A: Vollständige Einlassung zur Sache

Nur wenn Akteneinsicht und Mandantengespräch ergeben haben, dass eine Einlassung die Beweissituation verbessert (z.B. subjektiver Tatbestand überzeugend darstellbar). In diesem Fall:

Zu Tat 1 (Ladendiebstahl):

"Meine Mandantin gibt an, dass sie an dem Tag stark abgelenkt war, weil ihre Tochter krank war und sie früh von der Arbeit musste. Sie kann nicht mit Sicherheit sagen, ob sie die Artikel bewusst oder unbewusst in die Manteltasche gesteckt hat. Als ihr das im Ladendetektivbüro klar wurde, hat sie sofort und vollständig kooperiert, die Ware zurückgegeben und sich aufrichtig entschuldigt."

Zu Tat 2 (§ 142 StGB):

"Meine Mandantin hat beim Ausparken keinen Aufprall wahrgenommen – weder optisch noch akustisch noch durch Erschütterung. Ihr Fahrzeug (ein älterer Kleinwagen mit Stoßstangenpuffer) ist für geringe Kontakte oft nicht spürbar. Sie hat das Parkhaus verlassen, ohne zu wissen, dass es zu einem Schaden gekommen sein könnte."

Strategieoption B: Schweigen

Wenn Einlassung das Risiko erhöht oder die Beweislage nach Akteneinsicht ungünstig ist: Mandantin macht von Schweigerecht Gebrauch. Verteidigerin gibt Erklärung ab, dass eine Einlassung nicht erfolgt. Keine Wertung durch das Gericht (§ 261 StPO).

Vorbereitung der Mandantin (Checkliste)

- ☐ [] Simuliertes Mandantengespräch zu den Tatvorwürfen
- ☐ [] Formulierung der Einlassung in einfacher Sprache, schriftlich vorbereiten
- ☐ [] Einlassung mehrfach gemeinsam geübt
- ☐ [] Körpersprache und Ruhe besprochen
- ☐ [] Weinendes oder aufgewühltes Verhalten vorbereiten: Erklärung, dass Mandantin emotional reagiert, kein Schweigen erforderlich

Phase 3 – Beweisaufnahme: Zeugenbefragung (ca. 10:15–11:30 Uhr)

Zeuge 1: Erik Neumann (Ladendetektiv)

Ziel: Glaubwürdigkeit der Aussage einschränken; Sichtlücke herausarbeiten; Strafmilderungsgesichtspunkte festigen.

Hauptfragen (Kurzform; vollständige Fragenliste → Datei 14):

7. Exakte Position im Ladenlokal?
8. Sichtunterbrechung von ca. 18 Sekunden: Was genau war während dieser Zeit nicht sichtbar?
9. Können Sie definitiv ausschließen, dass die Ware bereits in der Tasche lag, als die Mandantin das Geschäft betrat?
10. Hat die Mandantin die Ware vollständig und sofort zurückgegeben?
11. Haben Sie die Entschuldigung als glaubwürdig empfunden?
12. Haben Sie schon einmal erlebt, dass jemand Ware versehentlich einsteckte?

13. Ist das Videomaterial eindeutig?

Zeuge 2: PHK'in Monika König (Polizei, Tatvorwurf Tat 1)

Ziel: Feststellungen zu Videoauflösung und Einlassungssituation klarstellen; Verfahrensfehler prüfen.

14. Wurde die Angeklagte korrekt belehrt?

15. Hat die Angeklagte während der Belehrung geweint oder war sie erkennbar unter Schock?

16. Was hat das Video aus Ihrer Sicht konkret gezeigt?

17. Haben Sie die Originalvideodatei selbst gesehen oder nur Ausdrucke?

18. Ist die Auflösung der Originaldatei besser als die der Ausdrucke?

Zeuge 3 (falls geladen): Martina Fröhlich (Geschädigte, § 142 StGB)

Ziel: Wahrnehmbarkeit des Kontakts aus Fahrerperspektive aufklären; Schadenshöhe hinterfragen.

19. Waren Sie beim Parkvorgang der Angeklagten anwesend?

20. Haben Sie den Kontakt selbst wahrgenommen?

21. Auf welcher Grundlage wurde die Schadenshöhe von 1.180 EUR ermittelt?

22. Hat das Autohaus die Reparatur durchgeführt, und zu welchem Preis?

23. Gibt es ein zweites Gutachten?

Phase 4 – Plädoyers und Antragstellung (ca. 11:30–12:00 Uhr)

Erwartetes Staatsanwaltsplädoyer

Vermutliche Anträge der Staatsanwaltschaft (Schätzung):

- Beibehaltung des Strafbefehls oder moderate Anpassung
- Tagessatz: 50–55 EUR
- Fahrverbot: 1 Monat

Plädoyer der Verteidigung – Gliederung

A. Zur Schuldfrage (bei unbeschränktem Einspruch):

24. Tat 1: Zweifel am Vorsatz (Ablenkung, nicht eindeutiges Video)

25. Tat 2: Fehlende subjektive Kenntnis vom Unfall

B. Zur Strafzumessung (in jedem Fall):

26. Ersttäterin ohne Vorstrafen (BZR blank)

27. Vollständige Rückgabe der Ware, spontane Entschuldigung

28. Tiefe persönliche Betroffenheit

29. Berufliche Situation, Unterhaltspflicht (Tochter 8 J., Alleinerziehend)

30. Geringer Schaden (47,80 EUR) → § 248a StGB

31. Tagessatz-Anpassung: 43 EUR (Begründung mit Einkommensbelegen)

32. Wegfall Fahrverbot: Ersttäterin, keine Verkehrsvorbelastung, soziale Abhängigkeit

C. Antrag Einstellung §§ 153, 153a StPO:

- Primär: Einstellung ohne Auflagen (§ 153 StPO)
- Hilfsweise: Einstellung gegen Geldauflage (§ 153a StPO), z.B. 500 EUR an karitative Einrichtung
- Weiterhilfsweise: Beschränkter Freispruch zu Tat 2

Phase 5 – Letzte Worte und Urteilsverkündung (ca. 12:00–12:30 Uhr)

- **Letztes Wort der Angeklagten:** Vorbereitung wichtig. Kurze, persönliche Erklärung: Bedauern, Entschuldigung, Bereitschaft zur Schadenswiedergutmachung. Keine Selbstbezeichnungen.
- Urteilsverkündung: sofort oder Termin zur Verkündung
- Bei ungünstigem Urteil: sofortige Prüfung Berufung/Revision

Sonstiges / Checkliste Verhandlungstag

- ☐ Vollmacht dabei (Original)
- ☐ Einspruchsschriftsatz (Kopie)
- ☐ Akteneinsicht vollständig ausgewertet
- ☐ Einkommensbelege (Gehaltsabrechnungen, Kindergeldnachweis)
- ☐ Schadensquittung Drogerie (falls Schadenspauschale bezahlt)
- ☐ Fragenkatalog Zeugen (Datei 14)
- ☐ Robe und Ausweis RAK Düsseldorf
- ☐ Mandantin: Terminbestätigung, Kleidung, Kindbetreuung sichergestellt

Verhandlungsplan Stand: 15.06.2026 – vorbehaltlich der Verhandlungsentwicklung

RAin Petra Mertens, Kanzlei Mertens & Partner

14_zeugenbefragung_fragenkatalog.docx

Zeugenbefragung – Vollständiger Fragenkatalog (mind. 30 Fragen)

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Verteidigung Samira Albrecht – Az. 126 Cs 402 Js 1182/26

Verfasser: RAin Petra Mertens

Datum: 15. Juni 2026

Vorbemerkung

Dieser Fragenkatalog dient der strukturierten Vorbereitung der Zeugenbefragungen in der Hauptverhandlung. Die Fragen sind nach Zeugen gegliedert und nach taktischer Priorität geordnet. Fragen, die primär Strafmilderungsgesichtspunkte sichern sollen, sind mit **[SM]** markiert. Fragen, die auf Entlastung abzielen, mit **[E]**. Fragen zur Glaubwürdigkeitsprüfung mit **[G]**.

Teil A – Fragenkatalog: Erik Neumann (Ladendetektiv)

Grundlagen / Qualifikation

1. **[G]** Wie lange sind Sie bereits als Ladendetektiv tätig, und welche Ausbildung haben Sie absolviert?
2. **[G]** Sind Sie fest bei der Firma ProSec angestellt, oder werden Sie auf Werkvertragsbasis eingesetzt?
3. **[G]** Wie viele Stunden hatten Sie an dem fraglichen Tag zum Zeitpunkt der Beobachtung bereits gearbeitet?
4. **[G]** Sind Sie in der Beobachtung von Ladenpersonal oder Detektionskollegen an dem Tag begleitet worden, oder arbeiteten Sie alleine?

Beobachtungsposition und Sicht

5. **[E]** Können Sie uns Ihre genaue Standposition im Ladenlokal zum Zeitpunkt der Beobachtung beschreiben – wie weit entfernt von der Angeklagten, auf gleicher Höhe oder erhöht?
6. **[E]** Gab es Regale, andere Kunden oder Einrichtungsgegenstände, die Ihre Sichtlinie zeitweise einschränkten?
7. **[E]** Sie haben in Ihrer Vernehmung (Bl. 9 d. A.) angegeben, es habe eine Sichtunterbrechung von ca. 15–20 Sekunden gegeben. Was genau war in dieser Zeit **nicht** sichtbar?
8. **[E]** Können Sie ausschließen, dass die Artikel, die später in der Manteltasche der Angeklagten gefunden wurden, bereits vor Ihrer Beobachtungszeit dort waren?
9. **[E]** Haben Sie die Angeklagte vom Moment ihres Eintretens in das Ladenlokal an lückenlos beobachtet, oder war sie bereits im Geschäft, als Sie auf sie aufmerksam wurden?
10. **[E]** Wie war die Beleuchtungssituation im Regalgang Kosmetik an diesem Nachmittag?

Tathandlung / Vorsatz

11. **[E]** War das Mobiltelefon der Angeklagten während der Zeit, als sie Artikel betrachtete, in Benutzung?
12. **[E]** Hätte es nach Ihrer Einschätzung eine Möglichkeit gegeben, dass jemand in Gedanken oder in einer abgelenkten Situation unbewusst Artikel in einer Tasche verstaut?

13. **[G]** Haben Sie in Ihrer Tätigkeit bereits Fälle erlebt, in denen Personen Waren versehentlich oder in Ablenkungssituationen einsteckten und das nicht vorsätzlich taten?
14. **[E]** Sie berichteten, die Angeklagte habe sich beim Einstecken "umgeschaut". Kann dieses Umschauen nicht auch damit zusammenhängen, dass sie ihr Kind oder eine andere Person suchte?

Reaktion der Angeklagten

15. **[SM]** Wie reagierte die Angeklagte, als Sie sie ansprachen?
16. **[SM]** Hat sie sofort kooperiert oder hat sie zunächst geleugnet oder Widerstand geleistet?
17. **[SM]** Wie würden Sie ihre Entschuldigung beschreiben – wirkten ihre Reue und Erschrockenheit aufrichtig?
18. **[SM]** Hat sie die Ware vollständig und ohne Aufforderung zurückgegeben?
19. **[SM]** Hat die Angeklagte nach Ihrer Einschätzung ein erneutes Auftreten als Ladendieb oder eine professionelle Vorgehensweise gezeigt?

Videomaterial

20. **[E]** Sie haben den Vorgang in Ihrem Bericht als auf Video erkennbar beschrieben. Haben Sie die Originalvideodatei selbst vollständig gesichtet?
21. **[E]** War das auf dem Video zu sehende Bild ausreichend scharf, um zweifelsfrei das Einstecken der Waren zu erkennen?
22. **[E]** Ist auf dem Video zu erkennen, in welche Tasche die Artikel gesteckt wurden?

Teil B – Fragenkatalog: PHK'in Monika König (Polizei KK 32)

Vernehmungssituation

23. **[G]** Haben Sie die Angeklagte am Tatort oder auf dem Polizeipräsidium vernommen?
24. **[G]** Zu welcher Uhrzeit begann die Vernehmung, und wie lange dauerte sie?
25. **[G]** In welchem emotionalen Zustand befand sich die Angeklagte bei der Belehrung?

Belehrung und Aussage

26. **[E]** Wurde die Angeklagte vollständig und verständlich über ihr Schweigerecht belehrt (§ 136 Abs. 1 StPO)?
27. **[E]** Hatte die Angeklagte die Möglichkeit, vor der Vernehmung einen Anwalt zu kontaktieren?
28. **[E]** Ist die Äußerung der Angeklagten "Ich habe das nicht so gewollt" ausdrücklich als Geständnis protokolliert worden, oder als nicht weiter erläuterte Spontanäußerung?

Videoauswertung

29. **[E]** Haben Sie die Originalvideodatei der Drogerie vollständig gesichtet, oder nur Standbilder?
30. **[E]** War auf dem Video in der Originalauflösung der Einsteckvorgang eindeutig erkennbar – also ohne jeden Zweifel?
31. **[E]** Können Sie mit Sicherheit sagen, welche der auf den Lichtbildern erkennbaren Bewegungen der Angeklagten das Einstecken der Ware darstellten?

§ 142 StGB – Unfallermittlung

32. **[E]** Haben Sie das Parkhaus selbst aufgesucht oder die Ermittlungen von KVD 6 nur übernommen?
33. **[E]** Ist auf dem Parkhausvideo der Moment des Kontakts der Fahrzeuge eindeutig erkennbar?
34. **[E]** Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die Angeklagte am Steuer identifizierten?

35. [E] Auf welcher Grundlage wurden die Fahrerinnen identifiziert – lediglich über die Halterfeststellung beim KBA?
36. [E] Gibt es irgendein Beweismittel dafür, dass die Angeklagte den Kontakt wahrgenommen hat?

Teil C – Fragenkatalog: Martina Fröhlich (Geschädigte, § 142 StGB) – falls geladen

37. [E] War Sie zum Zeitpunkt des behaupteten Unfalls selbst auf dem Parkdeck anwesend?
38. [E] Hat sie den Kontakt der Fahrzeuge selbst wahrgenommen oder erst später die Beschädigung bemerkt?
39. [E] Wann genau hat sie die Beschädigung an ihrem Fahrzeug festgestellt?
40. [G] Gab es vor dem behaupteten Unfall bereits Beschädigungen an der Stoßstange ihres Fahrzeugs?
41. [E] Auf welcher Grundlage wurde die Schadenshöhe von 1.180 EUR ermittelt – ein Gutachten oder nur ein Kostenvoranschlag?
42. [E] Wurde das Fahrzeug tatsächlich repariert, und zu welchem Endpreis?
43. [E] Hat die Zeugin Fotos vom Schadensbereich gemacht, und wenn ja, vor oder nach dem angeblichen Kontakt?

Taktische Hinweise zur Befragung

- Fragen **kurz und klar** formulieren – keine Mehrfachfragen.
- Bei günstigen Antworten: **sofort nachhaken** und in das Protokoll aufnehmen lassen.
- Bei ungünstigen Antworten: **nicht eskalieren**, Themenwechsel.
- Alle Antworten, die Rückgabe / Entschuldigung / keine Professionalität bestätigen: als Strafmilderung für Plädoyer verwenden.
- Sichtlücke Neumann (Fragen 7–8): Kernargument für Zweifel am Vorsatz.
- Videoqualität (Fragen 20–22, 29–31): Grundlage für Beweisantrag auf Inaugenscheinnahme der Originalvideodatei in der Hauptverhandlung.

Fragenkatalog erstellt: RAin Petra Mertens, 15.06.2026

Aktenablage: M&P/2026/STR-0047/HV-Vorbereitung

15_einstellungsstrategie_153_153a.docx

Einstellungsstrategie – §§ 153, 153a StPO

Kanzlei Mertens & Partner, Rechtsanwälte

Strategiepapier – intern, vertraulich

Az.: 126 Cs 402 Js 1182/26 / M&P/2026/STR-0047

Verfasser: RAin Petra Mertens

Datum: 26. Mai 2026 (Erstfassung); ergänzt 15.06.2026 nach Akteneinsicht

1. Ausgangslage

In der Strafsache gegen **Samira Albrecht** wurde Einspruch gegen den Strafbefehl vom 08.05.2026 (60 Tagessätze à 55 EUR + 1 Monat Fahrverbot) eingelegt. Das Verfahren geht nunmehr in die Hauptverhandlung. Ziel der Verteidigung ist die Einstellung des Verfahrens, zumindest in wesentlichen Teilen, vor oder in der Verhandlung.

Dieses Strategiepapier analysiert die Voraussetzungen, Erfolgsaussichten und die optimale Vorgehensweise für eine Einstellung nach §§ 153, 153a StPO, ggf. auch nach § 153b StPO.

2. Rechtsgrundlagen

§ 153 StPO – Einstellung wegen Geringfügigkeit (ohne Auflagen)

Voraussetzungen:

- Vergehen (kein Verbrechen)
- Schuld des Täters wäre als gering anzusehen
- Kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung
- Zustimmung des Beschuldigten und des Gerichts (nach Einspruch: Gericht entscheidet; StA kann zustimmen)

Keine Zustimmung der StA erforderlich wenn:

- Das Verfahren noch bei StA anhängig (§ 153 Abs. 1 StPO): StA allein
- Im gerichtlichen Verfahren (nach Einspruch): StA **und** Gericht müssen zustimmen (§ 153 Abs. 2 StPO)

§ 153a StPO – Einstellung gegen Auflagen

Voraussetzungen:

- Vergehen
- Schwere der Schuld steht einer Einstellung nicht entgegen
- Öffentliches Interesse kann durch Auflagen befriedigt werden
- Erfüllung der Auflagen durch Beschuldigten (innerhalb gesetzter Frist)

- Zustimmung StA und Gericht (im gerichtlichen Verfahren)

Typische Auflagen:

- Geldzahlung an gemeinnützige Einrichtung oder Staatskasse
- Schadensersatz / Schadenswiedergutmachung an Geschädigte
- Gemeinnützige Arbeit
- Teilnahme an Kurs oder Beratung

3. Analyse – Tat 1 (Ladendiebstahl, §§ 242, 248a StGB)

Argumente für Einstellung

Argument	Gewicht
Warenwert 47,80 EUR → Grenzwert § 248a StGB (geringwertig)	hoch
Keine Vorstrafen (BZR blank)	hoch
Vollständige, spontane Rückgabe der Ware	hoch
Ausdrückliche Entschuldigung beim Ladendetektiv	mittel
Mandantin in psychischer Ausnahmesituation (erkrankte Tochter)	mittel
Berufliche und soziale Betroffenheit (Ersttäterin, Probezeit, Kind)	mittel
Ladendetektiv schildert Reue als glaubwürdig	mittel
Videobeweise nicht eindeutig	mittel
Antrag auf Schadenswiedergutmachung: Zahlung Schadenspauschale 50 EUR bereits angeboten	mittel
Strafantrag nach § 248a StGB gestellt, aber Rücknahme praktisch ausgeschlossen	neutral

Argumente gegen Einstellung

Argument	Bewertung
Vier separate Artikel eingesteckt (kein einmaliges Versehen)	Gegner: gering (Detektivaussage aber angreifbar)
Strafbefehl wurde bereits erlassen (Gericht hat Unrechtgehalt gewichtet)	Gegner: mittel

Einschätzung: Einstellung nach § 153 StPO (ohne Auflagen) ist ambitioniert, aber argumentierbar bei konsequenter Darstellung der Ersttäterinnensituation. **Einstellung nach § 153a StPO** gegen eine Geldauflage von 300–500 EUR ist **gut begründbar und realistisch**.

4. Analyse – Tat 2 (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, § 142 StGB)

Argumente für Einstellung

Argument	Gewicht
Subjektiver Tatbestand unklar: Hat Mandantin Unfall wahrgenommen?	hoch
Videaufnahme zeigt keinen eindeutigen Kontakt aus Fahrerperspektive	hoch
Kein Zeuge vorhanden	hoch
Kein früheres Verkehrsdelikt (FAER: 0 Punkte, kein Fahrverbot)	mittel
Keine Fahrerflucht-Mentalität (Mandantin ist keine	mittel

Wiederholungstäterin)	
Schadenshöhe 1.180 EUR: Stoßstangenschäden auch durch minimale Kontakte möglich	mittel
Mandantin hat Zeugenfragebogen nicht ausgefüllt – kein Geständnis	neutral

Argumente gegen Einstellung

Argument	Bewertung
Schadenshöhe über Bagatellgrenze (§ 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB-Analogie)	Gegner: mittel
Fahrzeug per KBA eindeutig identifiziert	Gegner: gering (Halten ≠ Fahren zum Unfallzeitpunkt)

Einschätzung: Deutlich bessere Chancen auf Einstellung als Tat 1, da der Tatbestand den nachgewiesenen Vorsatz der Kenntnis voraussetzt. Beweislage schützt die Mandantin.

5. Gesamtstrategie

Primärziel: Einstellung beider Taten nach § 153a StPO

Vorgehen:

- Vorabkontakt mit Staatsanwaltschaft** vor der Hauptverhandlung (Telefon oder schriftliche Anfrage an StA'in Dr. Rohloff):
 - Darstellung der Ersttäterinnensituation
 - Angebot der Mandantin zur freiwilligen Zahlung einer Geldauflage
 - Nachweis Wiedergutmachung Tat 1 (Schadenspauschale 50 EUR bezahlt)
 - Darlegung fehlender Beweise für Vorsatz bei Tat 2
- Antrag in der Hauptverhandlung** (§ 153a Abs. 2 StPO):
 - Formeller Antrag auf Einstellung
 - Überreichung Einkommensbelege (mildernde Strafzumessung unterstützt Einstellungsargument)
 - Angebot: 500 EUR Geldauflage an gemeinnützige Einrichtung (Kindertafel Düsseldorf e.V.)
 - Angebot: Zusätzlich vollständiger Schadensersatz an Geschädigte Fröhlich (1.180 EUR) als Auflage, falls § 142 StGB nicht eingestellt
- Trennung der Tatkomplexe:** Antrag auf getrennte Behandlung – Tat 1 nach § 153 StPO einstellen (Geringwertigkeit, Rückgabe), Tat 2 nach § 153a StPO mit moderater Geldauflage.

Sekundärziel: Erhebliche Reduzierung der Strafe

Wenn Einstellung scheitert:

- Tagessatz: 43 EUR (statt 55 EUR)
- Tagessatzzahl: 40–45 Tagessätze (statt 60)
- Fahrverbot: wegfallen oder auf Vollstreckungsaufschub beschränken

6. Zeitplan

Maßnahme	Datum
Akteneinsicht vollständig ausgewertet	05.06.2026
Kontakt StA'in Dr. Rohloff (Telefonat)	09.06.2026
Schadensersatz Drogerie überweisen (50 EUR Pauschale)	10.06.2026
Ggf. Schadensersatz Fröhlich vorbereiten (1.180 EUR)	auf Abruf
Schriftliche Anfrage/Antrag an StA re § 153a	12.06.2026
Hauptverhandlung	08.07.2026

7. Mandantenbelehrung (Protokoll)

Die Mandantin wurde am 24.05.2026 ausführlich über folgende Punkte belehrt:

- Einstellung nach § 153 StPO: kein Eintrag ins BZR
- Einstellung nach § 153a StPO: kein Eintrag ins BZR
- Unterschied zu Verurteilung: BZR-Eintrag (nicht Führungszeugnis bei 60 TS), aber psychologisch belastend
- Kosten einer Hauptverhandlung und mögliche weitere Verfahrensgebühren
- Empfehlung: Schadenspauschale an Drogerie zahlen und in Verhandlung bringen

Die Mandantin hat zugestimmt, die Schadenspauschale von 50 EUR zu überweisen. Beleg zu den Akten nehmen.

Strategiepapier RAin Petra Mertens, Kanzlei Mertens & Partner, 26.05.2026 / 15.06.2026

Vertraulich – nur für interne Kanzleiverwendung

18_kostenvoranschlag_werkstatt_golf_froehlich.docx

Kostenvoranschlag Nr. KV-2026-0834

Karosserie- und Lackierzentrum Benrath GmbH, Paulsmühlenstraße 12, 40597 Düsseldorf, Telefon 0211 718344-0. Datum: 6. April 2026. Kundin: Martina Fröhlich, Cäcilienstraße 9, 40597 Düsseldorf.

1 Fahrzeug und Schadenaufnahme

Besichtigt wurde am 6. April 2026 ein VW Golf VIII, amtliches Kennzeichen D-MT 7712, Erstzulassung März 2022, Laufleistung 31.482 Kilometer, Farbe Mondsteingrau Metallic. Die Kundin gab an, das Fahrzeug sei am 2. April 2026 auf dem Parkdeck der Arcaden Benrath im geparkten Zustand beschädigt worden. An der hinteren linken Stoßtangenecke befinden sich Kratzspuren mit weißem Fremdlackauftrag auf einer Länge von etwa 22 Zentimetern sowie eine leichte Eindellung des Stoßfängerüberzugs unterhalb der Zierleiste. Der dahinterliegende Stoßfängerträger ist nach Sichtprüfung unbeschädigt. Der Parksensoren hinten links sitzt fest und meldet im Kurztest keinen Fehler.

2 Vorgesehene Arbeiten

Der Stoßfängerüberzug hinten wird demontiert, der Schadenbereich wird gespachtelt, geschliffen und grundiert. Anschließend erfolgen die Basislackierung im Farbton LP7W mit Beilackierung in den angrenzenden Bereich sowie die Klarlackierung und die Endmontage einschließlich Kalibrierungsfahrt für die Parksensoren. Für die Arbeiten werden zwei Werkstatttage veranschlagt; ein Ersatzwagen kann für 39,00 EUR pro Tag gestellt werden und ist in der Endsumme nicht enthalten.

3 Kosten

Die Arbeitslohnkosten betragen 604,00 EUR (Karosserie 2.8 Stunden, Lackierung 3.4 Stunden zu je 97,42 EUR gerundet). Für Lackmaterial und Kleinteile einschließlich Befestigungsclips fallen 387,60 EUR an. Die Nettosumme beläuft sich auf 991,60 EUR; zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer in Höhe von 188,40 EUR ergibt sich ein Endbetrag von 1.180,00 EUR. Dieser Kostenvoranschlag ist vier Wochen gültig. Verdeckte Schäden, die erst nach der Demontage sichtbar werden, sind nicht enthalten und würden vor Ausführung gesondert mitgeteilt.

Erstellt von Meister D. Okafor, Karosseriebaumeister.